# Проверка формулировок о гарантийном удержании

## Как читать этот файл

Ниже — формулировки, которые встречаются в пунктах о гарантийном удержании и выглядят нейтрально. Каждая разобрана одинаково: что написано, чем это опасно, что просить вместо и что сделать, если договор уже подписан.

Значений — доли, сроков, ставок — в примерах нет: они у каждого договора свои, и опасность создаёт не значение, а конструкция.

## Универсальная проверка любой формулировки

1. Назовите событие и порядок определения крайней даты возврата. Если дата ещё неизвестна, укажите причину и способ её подтверждения.
2. Назовите документ, которым подтвердите наступление события.
3. Скажите, окажется ли этот документ у вас на руках.
4. Скажите, что произойдёт, если договор расторгнут раньше события.
5. Скажите, что вторая сторона может вычесть из суммы, не спрашивая вас.

Формулировка, на которой вы споткнулись хотя бы на одном пункте, — предмет разговора до подписи, а не после.

## Ловушка 1. «Удержание возвращается после ввода объекта в эксплуатацию»

Чем опасна: сдача вашего участка может предшествовать вводу всего объекта. Срок зависит от финансирования, смежников и разрешений. Если порядок уведомления не согласован, сведения о вводе придётся получать отдельно. Такая привязка не недействительна автоматически; проверьте весь договор и ст. 327.1 ГК РФ.
Что просить вместо: срок после приёмки ваших работ либо иной согласованный предел, а также порядок получения сведений.
Если договор подписан: сохраните документы о сдаче и запросите подтверждение согласованного события; не подменяйте его собственной датой.

## Ловушка 2. «После подписания итогового акта между генподрядчиком и заказчиком»

Чем опасна: вы можете не участвовать в итоговом акте между другими сторонами. Получение копии и подтверждение даты затруднены, но не исключены в принципе.
Что просить вместо: событие по вашему договору или обязанность предоставить подтверждение, уведомить вас и соблюдать согласованную предельную дату.
Если договор подписан: запросите сведения и документ по предусмотренному каналу. Отсутствие копии требует сбора доказательств, а не автоматического отказа от требования.

## Ловушка 3. «После устранения всех замечаний по объекту»

Чем опасна: неясно, какие замечания и к каким работам влияют на возврат. Нельзя заранее считать любое замечание по объекту основанием удерживать всю сумму.
Что просить вместо: определить относящиеся к вашему объёму недостатки, порядок фиксации и соответствующую часть обеспечения.
Если договор подписан: проверьте основание задержки, суммы, документы по замечаниям и устранению. Не предполагайте ни безусловного запрета возврата, ни автоматического отсутствия основания.

### Ловушка 4. «Удержание возвращается по письменному требованию субподрядчика»

Чем опасна: получение требования может запускать договорный срок оплаты. Без сведений о событии и доказательств доставки нельзя уверенно назвать крайнюю дату.
Что просить вместо: согласовать автоматический возврат либо форму требования, канал, срок после доставки и уведомление о событии. Это предлагаемые условия, а не уже существующая обязанность другой стороны.
Если договор подписан: используйте его порядок и фиксируйте отправку и доставку. Первичное требование может запускать срок, но не подтверждает, что срок уже истёк.

### Ловушка 5. «Генподрядчик вправе удержать стоимость устранения недостатков и иные суммы»

Чем опасна: открытый перечень «и иные суммы» увеличивает неопределённость оснований и размера списаний. Он не разрешает любые вычеты без проверки закона и условий договора.
Что просить вместо: конкретный перечень оснований, пределы сумм, подтверждающие документы и порядок уведомления.
Если договор подписан: запросите основание и расчёт каждого списания. Спорную сумму не принимайте автоматически как погашение вашего требования.

### Ловушка 6. Недостаток фиксируется односторонним актом, а стоимость устранения определяет вторая сторона

Чем опасна: акт и стоимость формирует другая сторона, что осложняет проверку. Это не лишает вас права возражать.
Что просить вместо: вызов на осмотр, возможность представить замечания и устранить недостаток, способ определения стоимости.
Если договор подписан: проверьте факт, относимость к вашим работам, процедуру и размер. Молчание не означает согласия само по себе: учитываются закон и соглашение сторон, в том числе п. 3 ст. 158 ГК РФ.

### Ловушка 7. «Генподрядчик вправе зачесть удержание против любых встречных требований»

Чем опасна: вместо перечисления денег может поступить заявление о зачёте. Его действительность проверяется по ст. 410 и 411 ГК РФ, содержанию требований, срокам, ограничениям договора и доставке сообщения. Связь требований с разными договорами сама по себе не исключает зачёт.
Что просить вместо: согласовать допустимый круг требований, порядок уведомления и подтверждения суммы.
Если договор подписан: запросите основания и своевременно изложите возражения по существу. В реестре отдельно учитывайте только подтверждённое иное погашение; одну операцию не записывайте ещё и денежным возвратом.

### Ловушка 8. Размер указан, а база начисления — нет

Чем опасна: доля без базы не даёт суммы. От стоимости работ по акту, от стоимости по договору, с налогом или без — разные деньги при одной и той же доле. Спор о базе всплывает в момент, когда сумму нужно называть, то есть в самый неудобный.

Что просить вместо: база названа явно, вместе с указанием, учитывается налог или нет, и с каких платежей удерживается.

Если договор подписан: сверьте базу с бухгалтерией по первому же акту и зафиксируйте расхождение письменно, пока актов немного.

### Ловушка 9. Гарантийный период считается от события, которого нет в вашем договоре

Чем опасна: срок выглядит определённым, но точка отсчёта уезжает вместе с объектом. Если период считается от ввода объекта или от приёмки работ в целом, спор переносится на шаг назад — к вопросу, от какой даты вообще считать.

Что просить вместо: точка отсчёта — дата документа вашего договора.

Если договор подписан: соберите документы, из которых следует дата окончания ваших работ. Через несколько лет искать их будет труднее, а понадобятся они именно тогда.

### Ловушка 10. О расторжении в пункте не сказано ничего

Чем опасна: условие может не объяснять возврат при досрочном прекращении. Это создаёт вопрос толкования, но не означает автоматической утраты денег или немедленного возврата всей суммы.
Что просить вместо: событие и срок для прекращения договора, расчёт принятого объёма и сохраняющихся гарантий.
Если договор подписан: при прекращении зафиксируйте объём, удержания, погашения и документы по качеству. При споре оцените весь договор по ст. 431 ГК РФ.

### Что из этого важнее

Если время на разговор ограничено, спорить стоит не о размере, а о событии возврата. Размер вы видите сразу и можете заложить в цену. Событие определяет, увидите ли вы деньги.

### Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда условие о возврате стороны читают по-разному, когда вторая сторона заявила встречное требование, когда спор идёт о качестве работ или когда в отношении второй стороны начата процедура банкротства.

### Поддержка и полный комплект

Вопросы: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Полный комплект: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p5-shtrafy-uderzhaniya.html

## Пример проверки

Удержано 100 000 ₽, уже возвращено 20 000 ₽. Остаток 80 000 ₽ не вычитается ещё раз на 20 000 ₽. Но сам остаток не подтверждает наступление срока: сначала проверьте событие, требование и срок по договору. Если зафиксировано ещё 10 000 ₽ иного действительного погашения, остаток будет 70 000 ₽; спорное заявление о списании не приравнивается к такому погашению автоматически.

## Основания для проверки

ГК РФ ст. 327.1 — условие исполнения

ГК РФ ст. 431 — толкование договора

ГК РФ ст. 314 — определение срока исполнения

ГК РФ ст. 410 — условия зачёта

ГК РФ ст. 411 — ограничения зачёта

ГК РФ ст. 165.1 — доставка сообщений

ГК РФ ст. 158 п. 3 — значение молчания

Вопросы и сообщения об ошибках: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема УДЕРЖАНИЕ, файл, строка или поле. Приведите обезличенный пример и ожидаемый результат.